



בית המשפט המחוזי בחיפה

16 נובמבר 2025

ע"ח 25-11-29398 מדינת ישראל נ' אבו חסן

לפני כבוד השופט שלמה בנג'ו

העוררת מדינת ישראל

נגד

המשיב נימר אבו חסן ת"ז 211876073

נוכחים:

ב"כ העוררת עו"ד מראם שמשום

ב"כ המשיב עו"ד אסד שאמי

המשיב אין הופעה

פרוטוקול

ב"כ המשיב:

בטעות לא זימנתי את המשיב לדיון. 16/10/25 בוצעה הפקדה. האירוע מיום 11/9/25.

ב"כ העוררת:

אנו מערערים על זה שהפסילה קוצרה בשבועיים. האירוע היה ב- 11/9/25, במעמד האירוע העורר נפסל ל- 30 ימים פסילה מנהלית ולא הושבת הרכב מנהלית. כנראה לא נלקח רישיון הנהיגה ביום השימוע. אני משערת כי המשיב טען כי הרישיון לא בידו. חברי טוען כי העורר אומר שהוא לא הסביר לו שצריך לקחת לו את הרישיון ואין לזה ביטוי במסמכים. הוא טוען שהוא מחזיק בהעתק נוסף של אותו שימוע, שם לא מסומן וי כמו בהעתק שנמצא אצל העוררת.

ב"כ המשיב:

כשהגיע המשיב לתחנה, הוא מסר להם את ההעתק, זה גם מופיע בתצהיר, ואז רק סומן.

ב"כ העוררת:

הוא לקח את השימוע ממנו, את ההעתק סימן וי והחזיר לו.

ב"כ המשיב:

לשאלת בית המשפט אין לי את הטופס המקורי של השימוע, הוא נמצא אצלי במשרד. לא הבאתי אותו לדיון.



בית המשפט המחוזי בחיפה

16 נובמבר 2025

ע"ח 25-11-29398 מדינת ישראל נ' אבו חסן

1 ב"כ העוררת:

2 היכן המקור?

3 ב"כ המשיב:

4 אם הם חושדים לזיוף, למה לא פותחים הליך של זיוף כנגד הקצין?

5 ב"כ העוררת:

6 רואים את שני השימועים סרוקים במערכת המשטרית מאותו יום של האירוע, 16/9/25, אחד לגבי
7 הפסילה המנהלית של רישיון הנהיגה, השני לגבי השבתת הרכב. הרישיון נפסל מנהלי ע"י הקצין
8 הפוסל, אני מראה לבית המשפט את טופס השימוע הסרוק שיש בתיק, שם מציין הקצין בוי שלא נלקח
9 רישיון הנהיגה מהמשיב וזה עומד בניגוד לטענת חברי. זה חודש לפני שהוא הגיע לתחנה לוודא האם
10 הוא נמצא בפסילה, כן או לא.

11 ב"כ המשיב:

12 במסמכים שלהם יש פסקה: נהג שלא דובר עברית, זה לא מסומן בכלל.

13 ב"כ העוררת:

14 אני משמיעה בסרטון מצלמות הגוף והאירוע שבו נשמעים השוטרים מדברים איתו בערבית ומסבירים
15 לו את עניין הסירוב. זה מחזק ששניהם דוברי ערבית וזה אוטומט שהם מדברים איתו בערבית.
16 המשיב בבית המשפט קמא ציין כי הוא מבין עברית.
17 בית המשפט קיצר את הפסילה המנהלית שעמדה על 30 יום לשבועיים עקב השונות בין המסמכים.
18 בתיק החקירה קיים טופס של נטילת הרישיון בשטח לשם השימוע כמקובל. אבל מדובר ברישיון רכב.
19 מה שמחזק את העובדה שרישיון הנהיגה לא היה בנמצא. לכן הוא לא נלקח.
20 מעיו בחומר ניתן לראות כי האירוע הרבה יותר גדול מאירוע של נהיגה בשיכרות. האירוע יותר מורכב.

21 ב"כ המשיב:

22 מדובר באירוע שבו המשיב הגיע לתחנה, נערך לו שימוע בעקבות חשד לעבירה, כאשר כפי שרשום
23 בערר, העניין התנהל בשפה הערבית. ב- 14/9 נפסל, הגיע לאחר חודש לתחנת המשטרה לקבל את
24 רישיונו בחזרה. ברור שכל מי שנפסל מתעדכן במשטרה שהוא פסול. לשם ברור, לאחר שיצר קשר
25 הגיע לתחנה, נלקח ממנו הטופס אשר לא היה מסומן שלא קיבלו ממנו את רישיון הנהיגה, רפ"ק
26 קבלאן שערך את השימוע בשפה הערבית, ורשום הנהג שלא דובר עברית חובה על הקצין של שמדבר
27 בשפה הערבית להסביר את הדברים. בתיק לא רואים אישור נטילת רישיון וגם לא אישור זימון
28 לשימוע. אני יכול להגיד שזה מחזק את טענת המשיב, שהתנהלות היא יוצאת דופן, וכאן השאלה



בית המשפט המחוזי בחיפה

16 נובמבר 2025

ע"ח 25-11-29398 מדינת ישראל נ' אבו חסן

1 אם בית המשפט השלום, כאשר בהחלטתו הורה על החזרת רישיון הנהיגה לאחר ששוכנע כי המשיב
2 היה נתון בפסילה של 45 יום.
3 בינתיים הרישיון הוחזר ב- 3/11 על פי החלטת בית המשפט קמא. תמונה על בסיס מה הוגש ערר זה,
4 האם על זה שבית המשפט הסתפק ב- 45 יום או בגלל שהוא לא החליט לגבי הטפסים, החתום והלא
5 חתום, סבורני שהמחלוקת הייתה פשוטה אם היינו חוזרים לאותו קצין שיסביר.
6 אני סבור שאין מקום להתערב בהחלטת קמא, מדובר בפסילה מנהלית, הרישיון הוחזר לפני
7 כשבועיים. אנו מעל חודשיים מיום האירוע. די בכך לדחות את הערר.
8
9

החלטה

10
11
12 בפניי ערר על החלטת בית משפט השלום לתעבורה בעכו (כב' השופטת אסתר טפטה גרדלי) בתיק בפ"מ
13 7913-10-25 מיום 3/11/25.

14
15 המשיב נעצר ע"י שוטרים לאחר שנחשד כי נהג תחת השפעת סמים, נערך לו שימוע ע"י הקצין,
16 במסגרתו הורה הקצין על פסילת רישיונו של המשיב לתקופה של 30 יום.

17
18 המחלוקת בין הצדדים נסובה על הפקדת רישיון הנהיגה בידי המשטרה.

19
20 המשיב טוען כי במהלך השימוע לא התבקש ע"י הקצין למסור את רישיונו ועזב את התחנה כאשר
21 הרישיון ברשותו. ביום 16/10/25, טען כי ניגש למשטרת תמרה, לבדוק האם הסתיימה הפסילה,
22 ונאמר לו כי אסור לו לנהוג למשך 30 מיום **הפקדת** הרישיון. באותו מעמד נמסר לו כי הפסילה תסתיים
23 ביום 15/11/25. המשיב מוסיף וטוען כי קיבל טופס של החלטת השימוע ביום 14/9/25 בו לא סומן כי
24 רישיונו נלקח ממנו והחזיר לו את הטופס כאשר מסומן כי רישיונו נלקח ממנו. לבקשה לביטול
25 הפסילה המנהלית צירף המשיב את שני טפסי השימוע, באחד לא סומן דבר בעניין רישיון הנהיגה
26 ובשני סומן כי רישיון הנהיגה לא התקבל.

27
28 על רקע זה, טען הסנגור כי המשיב נפסל הלכה למעשה למשך חודשיים והיה פסול כבר 45 יום ולא
29 נהג ברכב. לשאלת בית המשפט קמא אם רישיון הנהיגה הוחזר למשיב, מדוע לא נהג ברכב, טען
30 הסנגור כי המשיב לא נהג בשל קיומה של הפסילה, המשיב טעה ולא הפקיד את הרישיון כי הקצין
31 הפוסל לא הסביר לו בשפה הערבית כי חובה עליו לחתום.
32



בית המשפט המחוזי בחיפה

16 נובמבר 2025

ע"ח 25-11-29398 מדינת ישראל נ' אבו חסן

1 המשיבה התנגדה לבקשה. ציינה כי השימוע נערך למשיב בשפה הערבית. גם עולה מהדיון שהתקיים
2 כי המשיב דובר את השפה העברית. עוד צוין כי המשיב הודה בביצוע העבירה כך שתקופת הצינון
3 הכרחית, מאחר ולא הפקיד את הרישיון במעמד השימוע, תקופת הצינון עדיין לא חלפה.

4
5 כבוד בית המשפט קמא דן בבקשה, קבע כי ישנן ראיות לכאורה המבססות את החשד המיוחס למשיב
6 תוך ציון הראיות המעידות על כך בחומר החקירה. לעניין המסוכנות שכרוכה בנהיגה תחת השפעת
7 סמים, הפנה בית המשפט לפסיקה הנוהגת ציין כי "נסיבות ביצוע העבירה חמורות" התייחס לעברו
8 התעבורתי של המשיב המחזיק 15 הרשעות קודמות וקבע כי וותק נהיגתו אינו רב ולמרות זאת הספיק
9 לצבור לחובתו הרשעות רבות מהשנים האחרונות ועל כן יש בכך להעיד על מסוכנותו של המשיב.

10
11 עם זאת, במסקנתו הסופית קבע בימ"ש קמא כי נוכח טענותיו של המשיב כי בעת השימוע לא נאמר
12 לו כי עליו להפקיד את רישיונו, ומאז הפקיד אותו במשטרה חלפה תקופה של שבועיים, החליט בית
13 המשפט קמא להסתפק בתקופה זו תוך שהוא קובע כי הוא איננו נדרש לשאלה אם הטופס הוחזר
14 למשיב, כטענתו, כשעליו סומן כי הרישיון לא התקבל. על כן, הורה על השבת רישיון הנהיגה של
15 המשיב לידי לאתור.

16
17 מכאן הערר שבפניי, במסגרתו חוזרים הצדדים על אותן טענות, כאשר העוררת טוענת כי נפלה שגגה
18 בהחלטת בית המשפט והנימוק שציין בימ"ש קמא אין די בו כדי לצמצם את הפסילה נוכח נסיבות
19 ביצוע העבירה לכאורה שביצע המשיב. מנגד טוען הסנגור את הטענות שטען בבית המשפט קמא. אציין
20 כי המשיב לא התייצב לדיון בבית משפט זה למרות שחויב להתייצב, ואותו טופס מקורי של השימוע,
21 שנטען כי הוא ברשות הסנגור, לא הובא היום לבית המשפט.

דיון והכרעה

22
23 לאחר שעיינתי בחומר החקירה, שמעתי את טענות הצדדים, סבורני כי דין הערר להתקבל.

24
25
26
27 אין ספק כי מדובר באירוע חמור במיוחד כעולה ממקרא חומר החקירה. לפי דוחות השוטרים, במהלך
28 משמרת צהריים בגזרת תחנת טמרה, הציבו השוטרים מחסום על כביש 70, הבחינו בצומת עאבלין
29 ברכב מסוג יונדאי, הרכב נצפה ע"י השוטרים "נוסע בפראות וחותך את הצומת". נהג הניידת איציק
30 סבויה, דלק אחרי הרכב וכרז לו לעצור בשולי הדרך, תוך שהשוטרים שומרים על קשר עין רציף עד
31 לעצירת הרכב. לכשנעצר הרכב הבחינו השוטרים ב-3 חשודים יושבים בו, מהרכב נדף ריח חזק מאוד
32 של חומר החשוד כסם, ברכב נהג המשיב, לידו ישב נוסע בשם מלאן, וליד רגליו של אותו אחד "היו
33 מלא בירות טובורג" ומאחורי הנהג ישב אדם נוסף בשם נאודין. במהלך הבדיקה הפגין אותו מלאן





בית המשפט המחוזי בחיפה

16 נובמבר 2025

ע"ח 25-11-29398 מדינת ישראל נ' אבו חסן

אלימות ויש חשש שביצע עבירת מין, נדף ממנו ריח חזק מאוד של אלכוהול, הוא צעק ולא הפסיק להשתולל, השוטר ניגש לנהג, המשיב, שטען בפניו כי מדובר ברכב עבודה, כולם מעשנים בפנים. בחיפוש נמצאו אביזרי עישון. בשלב מסוים, לאחר שהשוטרים החלו לבצע חיפוש על גופו של המשיב, הוא הוציא מתחתונתו שקית עם חומר החשוד כסם. שלושת החשודים עוכבו לתחנת משטרת תמרה. בתחנה הועבר המשיב לשוטר אחר אשר ביצע בדיקת סמים למשיב אשר ממצאיה לימדו על הימצאות סמים בגופו של המשיב.

יצוין כי האירוע צולם בסרטוני מצלמות גוף של השוטרים. חלק מהאירוע הושמע בבית משפט זה תוך שהשוטרים מדברים בשפה הערבית עם המשיב. המשיב סיפר כי הוא החל בנסיעה מנס ציונה ופניו היו לביתו בתמרה. עוד סיפר בשיחה הראשונית כי הוא עישן גראס בבית. הופעתו הייתה מרושלת אם כי הוא הגיב לעניין.

למשיב נערכו 2 שימועים, אחד הנוגע להשבתת הרכב והשני נוגע לפסילת רישיון הנהיגה. בשימוע לגבי השבתת הרכב אמר המשיב "אני מעשן כי ירו בי ויש לי כאבים". הקצין הפוסל, רפ"ק ג'וואד קבלאן, החליט שלא להשבית את הרכב מהנימוק "מצטער על העבירה ואין לו עבר". בשימוע לגבי רישיון הנהיגה, חזר ואמר המשיב כי הוא מעשן כי יש לו כאבים. הקצין הפוסל, אותו רפ"ק קבלאן, החליט לפסול את המשיב מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 30 יום מהנימוק "מדובר בעבירה חמורה". בסיפא של הטופס סימן ב-וי, "לא קיבלתי ממנו את רישיון הנהיגה" מבלי לציין מהי הסיבה לכך. יצוין כי גם בשטח כאשר נמסר למשיב טופס הזמנה לשימוע, התייחס הטופס רק לרישיון הרכב ולא לרישיון הנהיגה. עוד אציין כי לחובתו של המשיב, נוהג משנת 2018, 15 הרשעות קודמות.

כבוד בית המשפט קמא הסיק ובצדק, כי מדובר באירוע הנושא נסיבות חמורות, כפי שעולה מחומר החקירה, הרכב נהג בפראות בכביש, השוטרים נאלצו לדלוך אחריו, לכשנעצר נדף מהרכב ריח חזק של סמים, נמצאו בו אביזרי עישון, על גופו של המשיב נמצא חומר החשוד כסם מסוכן, בבדיקת שתן נמצאה אינדיקציה חיובית להימצאות סם מסוכן בגופו של המשיב, לאמור, המשיב נהג תחת השפעת סמים מסוכנים. בשיחה איתו הוא אישר כי הוא מעשן מידי יום 2 ג'ויינטים ולדבריו עישן בערב.

בנסיבות כוללות אלה, מן הראוי היה להשבית את הרכב ולפסול את רישיון הנהיגה של המשיב למשך 30 יום. הקצין הפוסל עשה עם המשיב חסד משום מה ולא נטל ממנו את הרכב, הסתפק בפסילה מנהלית של 30 יום. בית המשפט קמא הנכבד, מצא לנכון לתת משקל לגרסת המשיב כאילו לא הוסבר לו כי עליו להפקיד את רישיון נהיגה במעמד השימוע. גם אם טענה זו נכונה, וספק בעיני אם כך הדבר כשהקצין הפוסל הוא דובר השפה הערבית, ובכל האירוע ישנן ראיות כי השוטרים מדברים איתו בשפה הערבית ומסבירים לו את חומרת מעשיו, אזי, לפי תורת הבטלות היחסית לא היה בכך כדי לפגום



בית המשפט המחוזי בחיפה

16 נובמבר 2025

ע"ח 25-11-29398 מדינת ישראל נ' אבו חסן

בהחלטה המנהלית שבנסיבות העניין, כאמור, מחייבת את פסילת רישיונו של המשיב למשך 30 יום
(ראו דברי כב' השופט זמיר, רע"פ 4398/99 עינת הראל נ' מדינת ישראל (10/8/2000)).

בכל הנוגע לחישוב הפסילה, אף זה לא עניין שבית המשפט צריך להידרש, ואם המשיב נהג מנהג של
"ראש קטן" ולא הפקיד את רישיון הנהיגה בטענה שלא הבין זאת, אזי אי הבנת החוק אינה פוטרת
כידוע, והיה עליו להפקיד את רישיון הנהיגה למלוא התקופה המנהלית בה היה פסול ולא להנות מאי
ביצוע הוראות החוק.

לכן סבורני כי נפלה שגגה לפני כבוד בית המשפט קמא, כאשר קיצר בשל כך את תקופת הפסילה
המנהלית.

לפיכך אני מקבל את הערר ומבטל את החלטת בית המשפט קמא ומורה כי המשיב יפקיד את רישיון
הנהיגה שלו לאלתר במשטרת טמרה למשך 11 יום נוספים להשלמת הפסילה המנהלית עד למלוא
התקופה - 30 יום.

ניתנה והודעה היום כ"ה חשוון תשפ"ו, 16/11/2025 במעמד הנוכחים.

שלמה בנג'ור, שופט

ב"כ המשיב:

אבקש לדחות את עניין ההפקדה ב- 48 שעות. המשיב עובד באזור המרכז וכמובן הוא נמצא בעבודה,
עם הרכב שלו, שיהיה לו איך לחזור. גם הייתה הפסקה מנהלית של שבועיים ואפשר לקבל את
הבקשה.

ב"כ העוררת:

בהמלצת בית המשפט אני מסכימה לדחיית ההפקדה ל- 48 שעות.



בית המשפט המחוזי בחיפה

16 נובמבר 2025

ע"ח 29398-11-25 מדינת ישראל נ' אבו חסן

החלטה

בית המשפט מודה על הסכמתה ההגונה של באת כוח העוררת.

אני דוחה את ביצוע ההחלטה עד ליום 18/11/25 שעה 09:00, שעד אז יופקד רישיון נהיגה בתחנת משטרת טמרה.

אני מבהיר למשיב כי הוא פסול מנהיגה וצו הפסילה ייכנס לתוקפו במועד הנ"ל.

על ב"כ המשיב לחדד זאת בפני המשיב.

ניתנה והודעה היום כ"ה חשוון תשפ"ו, 16/11/2025 במעמד הנוכחים.

שלמה בנג'ו, שופט

הוקלד על ידי שחר אליאס

